WET IN GEWONE TAAL

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

Wat deze wet vraagt, van wie, en wat ze u geeft

CONCEPT. 29 van de 114 regels in dit document zijn goedgekeurd door een jurist. Nog niet voor publicatie.

Dit document legt de wet uit in gewone taal. Het is niet de wet zelf en het kan u niet vertellen hoe de wet in uw situatie uitpakt. De nummers tussen haakjes zijn de artikelen van de wet.

In het kort

- Deze verordening beschermt mensen wanneer organisaties persoonsgegevens gebruiken en laat gegevens vrij binnen de Unie bewegen als de beschermingsregels worden gevolgd. (art. 1, art. 2, art. 3)
- Een organisatie mag persoonsgegevens alleen met een geldige grond gebruiken. Zij moet duidelijk zijn, alleen nodige gegevens gebruiken, die beveiligen en naleving aantonen. (art. 5, art. 6, art. 24, art. 25, art. 32)
- Mensen hebben recht op informatie, inzage, verbetering, wissing, beperking, overdraagbaarheid en bezwaar. Zij kunnen klagen en naar de rechter gaan. (art. 12, art. 15, art. 16, art. 17, art. 18, art. 20, art. 21, art. 77, art. 79)

Waar de wet voor dient

Bescherm persoonsgegevens en de grondrechten van mensen, terwijl persoonsgegevens binnen de Unie vrij kunnen bewegen. (art. 1)

Woorden die u moet kennen

persoonsgegevens
Alle informatie over een direct of indirect herkenbare persoon, bijvoorbeeld via een naam, nummer, locatiegegeven of online identificator. (art. 4)

verwerking
Vrijwel elke handeling met persoonsgegevens: verzamelen, opslaan, gebruiken, delen, wijzigen, afschermen of wissen. (art. 4)

verwerkingsverantwoordelijke
De persoon of organisatie die bepaalt waarom en hoe persoonsgegevens worden gebruikt. (art. 4)

verwerker
De persoon of organisatie die persoonsgegevens gebruikt namens de verwerkingsverantwoordelijke. (art. 4)

toestemming
Vrije, specifieke, geïnformeerde en duidelijke toestemming via een verklaring of actieve handeling. (art. 4, art. 7)

Het deel dat het meest telt

- Gebruik persoonsgegevens eerlijk, duidelijk en alleen voor bepaalde doelen. Verzamel niet meer dan nodig, houd ze juist, bewaar ze niet langer dan nodig en beveilig ze. (art. 5, art. 25, art. 32)
- Voor elke verwerking is een wettelijke grond nodig. Bijzondere persoonsgegevens, zoals gezondheidsgegevens of politieke opvattingen, zijn verboden tenzij een genoemde uitzondering geldt. (art. 6, art. 9)
- Geef mensen begrijpelijke informatie en behandel hun rechten tijdig. Zij kunnen gegevens inzien, laten verbeteren of wissen, beperking vragen, gegevens meenemen en bezwaar maken. (art. 12, art. 13, art. 14, art. 15, art. 16, art. 17, art. 18, art. 20, art. 21)
- Kies verwerkers met voldoende waarborgen en leg hun taken schriftelijk vast. Houd een register van verwerkingen, behalve waar de uitzondering voor kleinere organisaties geldt. (art. 28, art. 30)
- De toezichthoudende autoriteit kan verwerking beperken of verbieden, een bevel geven en een geldboete opleggen. Voor bepaalde inbreuken kan die oplopen tot 20 000 000 EUR of, voor een onderneming, tot 4% van de totale wereldwijde jaaromzet in het voorgaande boekjaar, indien dit hoger is. (art. 58, art. 83)

Wat u moet doen, en wanneer

ALS …	… DAN
U persoonsgegevens wilt verwerken	Moet u minstens één wettelijke grond hebben, zoals toestemming, een overeenkomst, wettelijke plicht, vitale belangen, taak van algemeen belang of een gerechtvaardigd belang dat niet zwaarder weegt dan de rechten van de persoon; overheidsinstanties kunnen zich voor hun taken niet op dat laatste beroepen. (art. 6)

ALS …	… DAN
U persoonsgegevens van iemand verzamelt	Moet u bij het verzamelen duidelijke informatie geven over onder meer wie u bent, waarom en op welke grond u de gegevens gebruikt, bewaartermijn, rechten en mogelijke ontvangers, tenzij die persoon deze informatie al heeft. (art. 12, art. 13)
U persoonsgegevens niet van de persoon zelf krijgt	Moet u die persoon binnen een redelijke termijn en uiterlijk binnen één maand informeren, of eerder bij eerste contact of eerste verstrekking aan een ontvanger, tenzij een wettelijke uitzondering geldt. (art. 14)
Iemand een verzoek over rechten doet	Moet u dat mogelijk maken en uiterlijk binnen één maand zeggen wat u ermee hebt gedaan. Bij complexe of veel verzoeken mag de termijn met nog eens twee maanden worden verlengd, als u dit binnen één maand meldt. (art. 12, art. 15, art. 16, art. 17, art. 18, art. 20, art. 21, art. 22)
Een inbreuk op persoonsgegevens waarschijnlijk een risico voor mensen inhoudt	Moet de verwerkingsverantwoordelijke deze zonder onredelijke vertraging en zo mogelijk binnen 72 uur melden aan de bevoegde toezichthoudende autoriteit. De verwerker moet de verwerkingsverantwoordelijke zonder onredelijke vertraging informeren. (art. 33)
De inbreuk waarschijnlijk een hoog risico voor mensen inhoudt	Moet de verwerkingsverantwoordelijke betrokkenen onverwijld en in duidelijke, eenvoudige taal informeren, behalve in de wettelijk genoemde gevallen. (art. 34)
Voorgenomen verwerking waarschijnlijk een hoog risico inhoudt	Moet de verwerkingsverantwoordelijke vóór de verwerking een gegevensbeschermingseffectbeoordeling uitvoeren. Blijft zonder maatregelen een hoog risico bestaan, dan moet hij vooraf de toezichthoudende autoriteit raadplegen. (art. 35, art. 36)

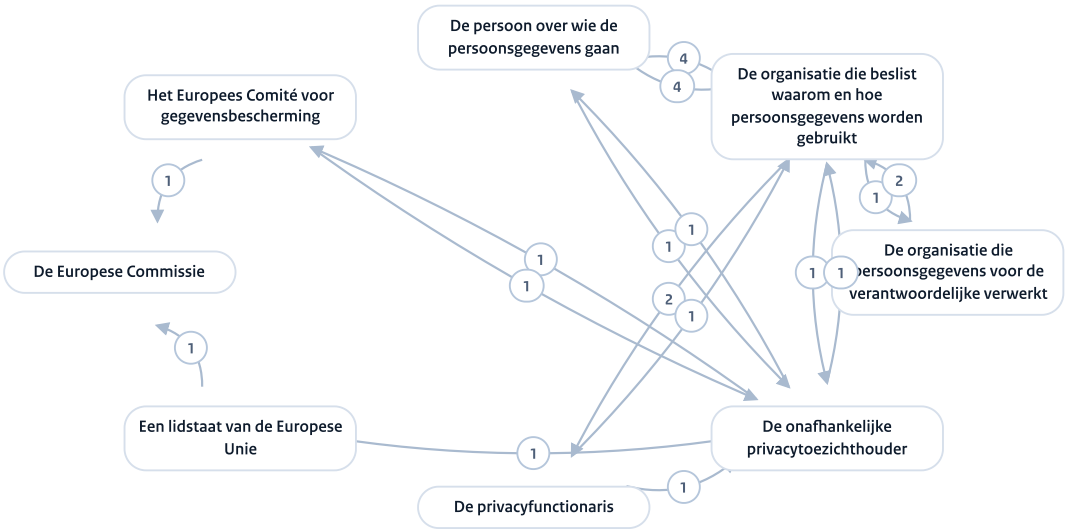
Belangrijkste uitzonderingen

- De regels gelden niet voor zuiver persoonlijke of huishoudelijke activiteiten, bepaalde activiteiten buiten het Unierecht, bepaalde activiteiten van lidstaten en verwerking door bevoegde autoriteiten voor strafbare feiten en straffen. (art. 2)
- Informatie over gegevens die niet van de persoon zelf komen hoeft niet te worden gegeven als die persoon de informatie al heeft, dit onmogelijk is of onevenredig veel inspanning kost onder de genoemde voorwaarden, de wet de gegevens met waarborgen voorschrijft, of geheimhouding geldt. (art. 14)
- Een verzoek over rechten mag worden geweigerd of er mag een redelijke vergoeding worden gevraagd als het kennelijk ongegrond of buitensporig is. De verwerkingsverantwoordelijke moet dit aantonen. (art. 12)
- Wissing is niet vereist wanneer verwerking nodig is voor vrijheid van meningsuiting en informatie, een wettelijke plicht, een taak van algemeen belang, bepaalde volksgezondheid, archivering, onderzoek, statistiek of een rechtsvordering. (art. 17)
- Persoonsgegevens mogen naar een derde land of internationale organisatie worden doorgegeven bij een adequaatheidsbesluit of passende waarborgen. Zonder die basis is doorgifte alleen mogelijk in de specifieke wettelijk genoemde situaties. (art. 44, art. 45, art. 46, art. 49)

Waar het vandaan komt

- **Handvest van de grondrechten van de Europese Unie, artikel 7:** Beschermt het privéleven en gezinsleven, de woning en communicatie. (Handvest 7)
- **Handvest van de grondrechten van de Europese Unie, artikel 8:** Geeft iedereen recht op bescherming van persoonsgegevens; gegevens moeten eerlijk, voor bepaalde doelen en op een wettelijke grond worden verwerkt. (Handvest 8)

Wie is wat aan wie verschuldigd



De persoon over wie de persoonsgegevens gaan

Deze persoon heeft rechten over het gebruik van zijn of haar persoonsgegevens.

- → **verwerkingsverantwoordelijke:** mag toestemming op elk moment intrekken. (art. 7)
- → **verwerkingsverantwoordelijke:** mag vragen of persoonsgegevens worden gebruikt en er inzage in vragen. (art. 15)
- → **verwerkingsverantwoordelijke:** mag vragen om onjuiste persoonsgegevens te verbeteren. (art. 16)
- → **verwerkingsverantwoordelijke:** mag in bepaalde gevallen bezwaar maken tegen het gebruik van persoonsgegevens. (art. 21)
- → **toezichthoudende autoriteit:** mag een klacht indienen als het gebruik van persoonsgegevens volgens hem of haar in strijd is met deze regels. (art. 77)

De organisatie die beslist waarom en hoe persoonsgegevens worden gebruikt

Deze organisatie is verantwoordelijk voor het volgen van de regels.

- → **betrokkene:** moet persoonsgegevens rechtmatig, eerlijk en duidelijk gebruiken, en alleen voor een bepaald doel. (art. 5, art. 6)
- → **betrokkene:** moet duidelijke informatie geven over het gebruik van persoonsgegevens. (art. 12, art. 13, art. 14)
- → **betrokkene:** moet persoonsgegevens zonder onredelijke vertraging wissen als aan de voorwaarden voor wissing is voldaan. (art. 17)
- → **betrokkene:** moet direct marketing stoppen wanneer de persoon daartegen bezwaar maakt. (art. 21)
- → **verwerker:** mag alleen een verwerker kiezen die voldoende waarborgen voor gegevensbescherming biedt. (art. 28)
- → **toezichthoudende autoriteit:** moet een inbreuk in verband met persoonsgegevens zo mogelijk binnen 72 uur melden, tenzij die waarschijnlijk geen risico vormt. (art. 33)
- → **functionaris voor gegevensbescherming:** moet een privacyfunctionaris aanwijzen wanneer de wet dat vereist. (art. 37)
- → **functionaris voor gegevensbescherming:** moet de privacyfunctionaris tijdig betrekken en de middelen geven om het werk te doen. (art. 38)

De organisatie die persoonsgegevens voor de verantwoordelijke verwerkt

Deze organisatie verwerkt gegevens namens de verantwoordelijke.

- → **verwerkingsverantwoordelijke:** moet persoonsgegevens alleen volgens schriftelijke instructies verwerken, behalve wanneer de wet verwerking verplicht. (art. 28)
- → **verwerkingsverantwoordelijke:** moet een inbreuk in verband met persoonsgegevens zonder onredelijke vertraging melden. (art. 33)

De onafhankelijke privacytoezichthouder

Deze overheidsinstantie ziet toe op de toepassing van de regels.

- → **verwerkingsverantwoordelijke:** mag de organisatie gelasten persoonsgegevens te verbeteren, te wissen of het gebruik ervan te beperken. (art. 58)
- → **betrokkene:** moet klachten behandelen en de klager informeren over de voortgang en het resultaat. (art. 57, art. 77)
- → **het Comité:** moet lijsten van verwerkingen waarvoor een gegevensbeschermingseffectbeoordeling nodig is, aan het Comité meedelen. (art. 35)

De privacyfunctionaris

Deze persoon adviseert en controleert binnen een organisatie over gegevensbescherming.

- → **verwerkingsverantwoordelijke:** moet de organisatie informeren en adviseren over haar privacyverplichtingen. (art. 39)
- → **toezichthoudende autoriteit:** moet met de toezichthouder samenwerken en als contactpunt optreden. (art. 39)

Een lidstaat van de Europese Unie

De lidstaat richt de toezichthouder in en kan aanvullende regels maken.

- → **toezichthoudende autoriteit:** moet één of meer onafhankelijke toezichthouders aanwijzen. (art. 51, art. 52)
- → **de Europese Commissie:** moet de Commissie uiterlijk op 25 mei 2018 informeren over wettelijke bepalingen die de lidstaat onder dit hoofdstuk vaststelt en onverwijld over latere wijzigingen. (art. 51)

Het Europees Comité voor gegevensbescherming

Dit EU-orgaan helpt zorgen dat de regels in de Unie op dezelfde manier worden toegepast.

- → **toezichthoudende autoriteit:** moet in bepaalde geschillen tussen toezichthouders een bindend besluit nemen. (art. 65)
- → **de Europese Commissie:** moet de Commissie adviseren over gegevensbescherming in de Unie. (art. 70)

De wet, hoofdstuk voor hoofdstuk

1. Wanneer de privacyregels gelden (art. 1–4)

Dit hoofdstuk zegt wanneer de privacyregels gelden, voor wie, en welke belangrijke woorden zij gebruiken.

2. Basisregels voor het gebruik van persoonsgegevens (art. 5–11)

- Dit hoofdstuk geldt voor organisaties en overheden die persoonsgegevens gebruiken, en beschermt de mensen van wie die gegevens zijn.
- Persoonsgegevens mogen alleen worden gebruikt met een geldige reden: toestemming, een overeenkomst, een wettelijke plicht, vitale belangen, een publieke taak of een gerechtvaardigd belang dat niet zwaarder weegt dan iemands rechten, voor zover het gebruik daarvoor nodig is. Overheden mogen die laatste reden niet gebruiken voor hun taken. (art. 6)
- Gebruik gegevens eerlijk, rechtmatig en transparant. Verzamel ze voor duidelijke, gerechtvaardigde doelen en niet meer dan nodig. (art. 5)
- Gebruik gegevens niet voor een onverenigbaar nieuw doel, tenzij toestemming of een wettelijke regel dit onder de geldende voorwaarden toestaat, en bewaar ze niet langer dan nodig, behalve voor archivering in het algemeen belang, onderzoek of statistiek met passende bescherming. (art. 5, art. 6)
- Houd gegevens juist en werk ze bij waar nodig. Wis of verbeter onjuiste gegevens zonder onnodige vertraging. Bescherm ze tegen ongeoorloofd gebruik, verlies, vernietiging of schade. (art. 5)
- Bij toestemming moet de organisatie bewijzen dat u die gaf. Staat de toestemming in een schriftelijke verklaring over andere zaken, dan moet de vraag duidelijk en apart zijn; u mag haar even gemakkelijk intrekken als geven. (art. 7)
- Als toestemming de grond is voor rechtstreeks aan kinderen aangeboden online diensten, is toestemming van een ouder nodig als het kind jonger is dan 16 jaar. Een nationale wet mag een leeftijd vanaf 13 jaar bepalen. (art. 8)
- Gevoelige gegevens over bijvoorbeeld afkomst, geloof, gezondheid, genetica, biometrie voor unieke identificatie, vakbondslidmaatschap of seksleven zijn verboden, behalve bij een genoemde uitzondering, zoals uitdrukkelijke toestemming, zorg of zwaarwegend algemeen belang. (art. 9)

3. Uw rechten over persoonsgegevens (art. 12–23)

- Dit hoofdstuk geeft mensen rechten over hun persoonsgegevens en legt organisaties die deze gegevens gebruiken uit wat zij moeten vertellen en doen.
- Een organisatie die persoonsgegevens gebruikt (de verwerkingsverantwoordelijke) moet informatie en antwoorden duidelijk, eenvoudig, beknopt en makkelijk toegankelijk geven. Zij moet u helpen uw rechten uit te oefenen. (art. 12)
- Vraagt de organisatie gegevens rechtstreeks aan u, dan moet zij u meteen vertellen wie zij is, waarom zij de gegevens gebruikt, op welke grond, hoe lang zij deze bewaart, met wie zij deze deelt en welke rechten u hebt. Zij moet ook uitleg geven over doorgifte buiten de EU, geautomatiseerde besluiten en profilering, wanneer die van toepassing zijn. (art. 13)
- Krijgt de organisatie uw gegevens van een andere bron, dan moet zij ook vertellen welke gegevens zij gebruikt en waar die vandaan komen. Zij moet dit meestal binnen één maand doen, of eerder bij eerste contact of eerste verstrekking. Er gelden uitzonderingen, bijvoorbeeld als u de informatie al hebt of een wet geheimhouding verlangt. (art. 14)
- U mag vragen of een organisatie uw persoonsgegevens gebruikt. Zo ja, dan mag u de gegevens en belangrijke informatie daarover inzien en een kopie krijgen. Voor extra kopieën mag de organisatie een redelijke vergoeding vragen. (art. 15)
- U mag vragen om onjuiste gegevens snel te verbeteren en onvolledige gegevens aan te vullen. U mag in bepaalde gevallen vragen om gegevens te wissen of het gebruik ervan te beperken. Bij een beperking mag de organisatie de gegevens, behalve opslaan, alleen in beperkte gevallen gebruiken. (art. 16, art. 17, art. 18)

- Wissen hoeft niet wanneer gebruik nodig is voor onder meer vrijheid van meningsuiting en informatie, een wettelijke plicht, een taak van algemeen belang, bepaalde onderzoeken of een rechtsvordering. Ontvangers van gegevens moeten normaal worden ingelicht over verbetering, wissing of beperking. (art. 17, art. 19)
- U mag, als aan de voorwaarden is voldaan, gegevens die u hebt verstrekt in een gangbaar, machineleesbaar formaat krijgen en naar een andere organisatie overbrengen. U mag bezwaar maken tegen bepaald gebruik op grond van uw situatie. Bij direct marketing moet de organisatie stoppen zodra u bezwaar maakt. (art. 20, art. 21)
- U mag niet worden onderworpen aan een besluit dat alleen door automatische verwerking wordt genomen en u juridisch of sterk raakt. Uitzonderingen bestaan wanneer dit noodzakelijk is voor een overeenkomst, een wet dit toestaat en bescherming biedt, of u uitdrukkelijk toestemming geeft. Bij een overeenkomst of uw uitdrukkelijke toestemming moet bescherming bestaan, waaronder menselijke tussenkomst, uw standpunt geven en het besluit aanvechten. (art. 22)
- De organisatie moet meestal binnen één maand antwoorden op uw verzoek. Zij kan de termijn bij complexe of veel verzoeken met nog eens twee maanden verlengen, maar moet dit binnen één maand melden. Verzoeken zijn gratis, behalve bij kennelijk ongegronde of buitensporige verzoeken: dan mag zij een redelijke vergoeding vragen of weigeren. Een wet van de EU of een lidstaat kan deze rechten alleen onder strikte voorwaarden beperken. (art. 12, art. 23)

4. Veilig en verantwoord omgaan met persoonsgegevens (art. 24–43)

- Dit hoofdstuk geldt voor organisaties die het doel en de middelen van gegevensgebruik bepalen, voor organisaties die gegevens voor hen verwerken, en in sommige gevallen voor hun vertegenwoordigers, functionarissen en toezichthouders.
- Een organisatie die beslist waarom en hoe persoonsgegevens worden gebruikt (de verwerkingsverantwoordelijke) moet passende technische en organisatorische maatregelen nemen. Zij moet kunnen aantonen dat zij de regels volgt, deze maatregelen beoordelen en zo nodig bijwerken. (art. 24)
- Gegevensbescherming moet al worden ingebouwd wanneer een organisatie een verwerking ontwerpt en uitvoert. Standaard mogen alleen persoonsgegevens worden gebruikt die nodig zijn voor een duidelijk doel, en mogen die niet zonder menselijk ingrijpen voor onbeperkt veel mensen toegankelijk zijn. (art. 25)
- Als organisaties samen beslissen over doel en middelen, moeten zij duidelijk afspreken wie welke privacytaak uitvoert. Zij moeten de belangrijkste inhoud van die afspraak beschikbaar maken. Mensen kunnen hun rechten tegenover elk van deze organisaties uitoefenen. (art. 26)
- Een organisatie buiten de EU die onder artikel 3, lid 2, valt, moet schriftelijk een vertegenwoordiger in de EU aanwijzen. Dit hoeft niet bij bepaalde incidentele verwerkingen met weinig risico, en ook niet voor overheidsinstanties of overheidsorganen. (art. 27)
- Wie gegevens voor een andere organisatie verwerkt (een verwerker), moet voldoende waarborgen bieden. De organisatie die de verwerking uitbesteedt, mag alleen zo'n verwerker kiezen. De afspraken moeten schriftelijk zijn, ook als zij elektronisch worden gemaakt. (art. 28)
- De overeenkomst met een verwerker moet onder meer zeggen wat er wordt verwerkt, waarom en hoe lang. De verwerker mag alleen schriftelijke instructies volgen, behalve als EU- of nationaal recht verwerking verplicht, moet vertrouwelijkheid en beveiliging regelen, helpen bij bepaalde privacytaken, en gegevens na afloop wissen of teruggeven als opslag niet wettelijk verplicht is. (art. 28)
- Een verwerker mag niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming een andere verwerker inschakelen. Die andere verwerker krijgt dezelfde gegevensbeschermingsplichten. De eerste verwerker blijft verantwoordelijk als de andere verwerker zijn plichten niet nakomt. (art. 28)
- Medewerkers en anderen die onder gezag van een organisatie of verwerker werken en toegang hebben tot persoonsgegevens, mogen die alleen verwerken in opdracht van de verwerkingsverantwoordelijke. Dit is anders als EU- of nationaal recht de verwerking verplicht. (art. 29, art. 32)
- Verwerkingsverantwoordelijken en verwerkers moeten een schriftelijk, ook elektronisch, register bijhouden van hun verwerkingen. In het register van de verwerkingsverantwoordelijke staan onder meer contactgegevens, doelen, soorten gegevens en personen, ontvangers, eventuele doorgiften, bewaartermijnen en beveiligingsmaatregelen. Zij moeten het register op verzoek aan de toezichthouder geven. (art. 30)
- Organisaties met minder dan 250 werknemers hoeven dit register meestal niet bij te houden. De uitzondering geldt niet als verwerking waarschijnlijk risico geeft, niet incidenteel is, of gevoelige gegevens of gegevens over strafrechtelijke veroordelingen en strafbare feiten betreft. (art. 30)
- De verwerkingsverantwoordelijke en verwerker moeten met de toezichthouder samenwerken als die daarom vraagt. Zij moeten ook beveiliging kiezen die past bij het risico, bijvoorbeeld door gegevens te versleutelen, systemen beschikbaar te houden en beveiliging regelmatig te testen. (art. 31, art. 32)
- Bij een inbreuk op persoonsgegevens moet een verwerker de verwerkingsverantwoordelijke zonder onredelijke vertraging informeren. De verwerkingsverantwoordelijke meldt een inbreuk met waarschijnlijk risico aan de toezichthouder zonder onredelijke vertraging en, indien mogelijk, binnen 72 uur nadat zij ervan weet. Alle inbreuken moeten worden vastgelegd. (art. 33)
- Bij een waarschijnlijk hoog risico moet de verwerkingsverantwoordelijke de betrokken mensen onmiddellijk in duidelijke en eenvoudige taal informeren. Dit hoeft niet als goede bescherming de gegevens onleesbaar maakte voor onbevoegden, het hoge risico is weggenomen, of individuele melding onevenredige inspanningen vergt en een openbare mededeling even doeltreffend is. (art. 34)

- Vóór verwerking die waarschijnlijk een hoog risico geeft, moet de verwerkingsverantwoordelijke een gegevensbeschermingseffectbeoordeling uitvoeren. Deze beoordeling beschrijft de verwerking, de noodzaak, de risico's en de beschermende maatregelen. Blijft er een hoog risico zonder maatregelen, dan moet de toezichthouder vooraf worden geraadpleegd. (art. 35, art. 36)
- Een functionaris voor gegevensbescherming moet worden aangewezen door veel overheidsinstanties, bij bepaalde grootschalige en regelmatige observatie, en bij bepaalde grootschalige verwerking van gevoelige of strafrechtelijke gegevens. Deze functionaris adviseert, controleert naleving, werkt samen met de toezichthouder en moet onafhankelijk kunnen werken. (art. 37, art. 38, art. 39)
- Gedragscodes en certificering kunnen organisaties helpen om te laten zien dat zij de regels volgen. Certificering is vrijwillig en neemt hun eigen verantwoordelijkheid niet weg. Een certificaat geldt hoogstens drie jaar en kan worden ingetrokken als niet meer aan de eisen wordt voldaan. (art. 40, art. 41, art. 42, art. 43)

5. Persoonsgegevens naar andere landen en organisaties (art. 44–50)

- Dit hoofdstuk gaat over organisaties die persoonsgegevens doorgeven aan derde landen of internationale organisaties. Het stelt voorwaarden zodat de bescherming van mensen niet wordt ondermijnd.
- U mag persoonsgegevens alleen doorgeven als u aan de regels van dit hoofdstuk voldoet. Dat geldt ook voor verdere doorgiften vanuit het ontvangende land of de organisatie. (art. 44)
- De Commissie kan vaststellen dat een land, gebied of organisatie voldoende bescherming biedt. Dan mag u gegevens daarnaartoe doorgeven zonder specifieke toestemming. (art. 45)
- Zonder zo'n besluit mag u alleen doorgeven met goede beschermingsmaatregelen (passende waarborgen), als mensen afdwingbare rechten en doeltreffende rechtsmiddelen hebben. Dit kan onder meer via bindende bedrijfsregels, standaardbepalingen, een gedragscode of certificering met bindende toezeggingen. (art. 46, art. 47)
- Een uitspraak of besluit van een autoriteit in een derde land dat gegevens eist, kan alleen worden erkend of afgedwongen als een internationale overeenkomst tussen dat land en de EU of een lidstaat daarvoor de basis is; andere gronden voor doorgifte kunnen wel gelden. (art. 48)
- Als er geen besluit of waarborgen zijn, is doorgifte alleen mogelijk in bijzondere situaties. Bijvoorbeeld met uitdrukkelijke toestemming na informatie over risico's, voor een noodzakelijke overeenkomst of rechtsvordering, vitale belangen als iemand geen toestemming kan geven, of een openbaar register volgens de regels daarvoor. (art. 49)
- Als geen van die gronden geldt, mag een organisatie die over de doorgifte beslist alleen bij uitzondering doorgeven: niet regelmatig, voor weinig mensen, met zwaarder wegende gerechtvaardigde belangen en beschermingsmaatregelen na beoordeling. Zij moet de toezichthouder en de betrokkene informeren en dit vastleggen. (art. 49)
- Overheidsinstanties die hun openbare bevoegdheden uitoefenen, kunnen niet de uitzonderingen voor toestemming, overeenkomsten of deze laatste uitzonderlijke grond gebruiken. (art. 49)
- De Commissie bewaakt beschermingsbesluiten, kan ze wijzigen, schorsen of intrekken, en publiceert een lijst van landen en organisaties waarvoor zij heeft besloten dat zij wel of niet langer voldoende bescherming bieden. (art. 45)

6. Onafhankelijke privacytoezichthouders (art. 51–59)

Dit hoofdstuk gaat over de onafhankelijke privacytoezichthouders die toezicht houden op regels voor persoonsgegevens, en over wat zij mogen doen tegenover organisaties en mensen.

7. Samenwerking tussen privacytoezichthouders in Europa (art. 60–76)

Dit hoofdstuk gaat over hoe privacytoezichthouders in EU-landen samenwerken bij grensoverschrijdende zaken, en over de rol van het Europees Comité voor gegevensbescherming.

8. Klachten, rechtbanken, schade en boetes (art. 77–84)

- Dit hoofdstuk gaat over mensen die vinden dat hun persoonsgegevens verkeerd worden gebruikt, organisaties, toezichthouders en rechtbanken.
- U kunt klagen bij een toezichthouder waar u woont, werkt of de mogelijke overtreding plaatsvond. Die informeert u over voortgang, uitkomst en mogelijke gang naar de rechter. (art. 77)
- U kunt naar de rechter tegen een bindend besluit van een toezichthouder, of als de toezichthouder uw klacht niet behandelt of u niet binnen drie maanden informeert. (art. 78)
- Schendt een organisatie of verwerker uw privacyrechten, dan kunt u meestal naar de rechter in het land waar die partij gevestigd is of waar u gewoonlijk woont. (art. 79)
- Wie door een overtreding materiële of immateriële schade lijdt, heeft recht op vergoeding. De organisatie is meestal aansprakelijk, een verwerker onder voorwaarden. Wie bewijst geen verantwoordelijkheid te dragen, is niet aansprakelijk. (art. 82)
- Bij overtredingen kunnen toezichthouders doeltreffende, evenredige en afschrikkende boetes opleggen. Zij letten onder meer op ernst, duur, opzet, schadebeperking, eerdere overtredingen en samenwerking. (art. 83)
- Sommige overtredingen kunnen leiden tot een boete tot 10 000 000 EUR of, voor ondernemingen als dat hoger is, 2% van de wereldwijde jaaromzet. Ernstigere overtredingen kunnen leiden tot 20 000 000 EUR of, als dat hoger is, 4%. Lidstaten stellen ook andere sancties vast. (art. 83, art. 84)

9. Bijzondere regels voor persoonsgegevens (art. 85–91)

- Dit hoofdstuk bevat regels voor organisaties die persoonsgegevens gebruiken in media, officiële documenten, werk, onderzoek en geheimhouding.
- Lidstaten moeten privacy en vrije meningsuiting afwegen. Noodzakelijke uitzonderingen mogen gelden voor journalistieke, academische, artistieke of literaire uitingen. (art. 85)
- Organisaties met officiële documenten voor publieke taken mogen persoonsgegevens volgens toepasselijk recht bekendmaken, om openbaarheid en privacy te verenigen. (art. 86)

- Lidstaten mogen regels over werknemersgegevens maken die waardigheid en grondrechten beschermen. (art. 88)
- Voor archieven, onderzoek en statistiek zijn waarborgen nodig; gegevens moeten zo min mogelijk identificeren. De wet mag noodzakelijke uitzonderingen op bepaalde rechten toestaan als die rechten de doelen ernstig belemmeren. (art. 89)
- Kerken met uitgebreide privacyregels die zij al bij inwerkingtreding toepasten, mogen die na aanpassing houden; onafhankelijk toezicht is nodig. (art. 91)

10. Aanvullende EU-regels en toezicht (art. 92–93)
Dit hoofdstuk regelt aanvullende EU-regels van de Commissie en de rol van Parlement, Raad en comité.

11. Wanneer deze privacyregels gelden (art. 94–99)
Dit hoofdstuk bepaalt wanneer privacyregels gelden, welke oudere regels blijven gelden en hoe de Commissie ze controleert. Het is relevant voor mensen en organisaties die persoonsgegevens verwerken.

Officiële tekst: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX:32016R0679
Geschreven met AI op basis van de officiële wettekst, regel voor regel gecontroleerd en beoordeeld door juristen.